

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 보상업무 처리절차 미흡

소 관 부 서 ★★★★★사업단

조 치 부 서 ★★★★★사업단

내 용

1. 업무개요

★★★★★★사업단은 노후화된 공업용수도관 개량을 통해 용수공급 신뢰성 강화를 목적으로 하는 **(**I**단계) 공업용수도 노후관 계량사업의 보상담당부서로 「수도법」 및 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」에 따라 토지 등의 보상 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도법」 제60조의2에 따르면 수도사업자가 수도사업의 시행을 위하여 타인 토지의 지하부분을 사용하려는 경우에는 그 토지의 이용 가치 등을 고려하여 보상하며, 보상된 토지는 동법 제60조의3에 따라 구분지상권을 설정하여야 한다. 또한 「수도사업을 위한 지하부분 토지사용 보상기준」 제4조에 따라 지하시설물의 설치 시에는 시설물 좌·우로 보호폭 0.5m를 더해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★★★★★사업단은 사업구역인 ♡♡시 **동 **-*번지 등 총 4개필지에 기존관로를 대신하는 관경 1.35m의 대체관로 매설을 계획하면서 일반적인 보상절차인 수용 대신 구분지상권을 설정하여 부지사용의 권원획득을 계획중이다.

2023년 8월 최초 토지소유자들과의 구분지상권 설정을 위한 사전협의 시에는 관경 1.35m에 보호폭 1m를 더한 폭 2.35m의 면적으로 산정하여 요청하였으나, 2024년 7월 8일 구분지상권 설정에 관한 보상금액 산정을 위한 감정평가 의뢰 시에는 최초 협의한 내용과 면적을 다르게 하여 요청하였다. 해당 감정평가 회보결과를 근거로 보상대상자와 협의를 진행하던 중, 해당 필지의 면적이 관련 법령에서 정하고 있는 보호폭을 고려하지 않음을 인지하여, 감정평가 회신 후 불과 38일 후인 2024년 9월2일 동일필지에 면적만 달리하여 재감정을 받았다.

그 결과 불필요하게 감정평가 비용이 중복지급되어 최초 감정평가수수료인 2,422,200원의 예산을 낭비되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ★★★★★★★사업단은 감사결과를 수용하여 특별한 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★★★★★★사업단장은 향후 보상업무처리 시 제 규정을 준수하여 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)